



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

DERECHO TRIBUTARIO

PROGRAMAS DE FORMACION

PREGRADO

X

DERECHO

POSTGRADO

IDENTIFICACION

FECHA		28-08-2025		VERSION		2024	
CODIGO		CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO	
			HAD	HDE	HTS		
TJC-09124		6	4	12	16	9	
PRELACION							
Ninguna							
CORRESPONDENCIAS				REQUISITOS			
TJD-1043		Derecho Tributario					
TJT-1353		Derecho Tributario					

PRESENTACION

La presente unidad curricular constituye las bases legales del sistema tributario venezolano permitiéndoles comprender los tributos en el ejercicio de su actividad profesional, facilitando en él la identificación del alcance de la actividad financiera del Estado venezolano y su actuación en materia tributaria en cuanto a comportamiento ético tanto en las instituciones públicas como privadas, a través de la tributación como rol principal del sujeto activo y ante el cual; la universidad debe dar inmediata respuesta a través de su contribución en la formación de profesionales del Derecho con mero conocimiento de impuestos nacionales, tasa y contribuciones especiales. Asimismo, desarrollará competencias para el ejercicio de la profesión destacándose por su capacidad crítica, analítica y pensante. Capacidades estas, que le permitirá liderar desde su disciplina procesos de transformación social. Este es de aplicación teórico práctico, en razón a la aplicación de normas tributarias en la determinación del pago de los tributos. Es de carácter obligatorio de conformidad al diseño curricular de la carrera programa derecho.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Propiciar en los estudiantes conocimientos en el área del derecho tributario para que participen en los procesos de tributación implementados por el estado en el ejercicio de su potestad tributaria y que sean profesionales críticos y reflexivos que contribuyan a la transmisión y aplicación del conocimiento de la administración tributaria, para dar respuesta a las necesidades que tiene el país en materia de reformas fiscales.

COMPETENCIAS PREVIAS

Emplea las tecnologías de información y comunicación para la búsqueda de soluciones a problemáticas relacionadas con el área de conocimiento. Trabaja en equipo respetando las ideas de los demás para desarrollar proyectos interdisciplinarios. Maneja las normativas jurídicas para el abordaje de problemáticas.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo de su entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local. Interactúa de manera permanente con el entorno para comprender y responder a sus necesidades problemáticas ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Derecho Administrativo y el Derecho Contencioso Administrativo Especial.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Actividad financiera y tributaria del Estado	Actividad financiera del estado venezolano. Teoría que fundamentan la Actividad Financiera del Estado Venezolano. Fines. El Presupuesto Público. Definición. Principios. Aspectos Jurídicos relevante de la Ley de Presupuesto Público. El gasto público. Definición. Clasificación. Hacienda Pública. El ingreso público. Principios que los rigen. Clasificación. El Derecho Financiero. Definición. Principios. Fuentes del Derecho Financiero. Relación con otras ramas del Derecho. El Derecho Tributario. Principios Constitucionales de la Tributación en Venezuela. Fuentes del Derecho Tributario. El Tributo. Las Tasas y Contribuciones Especiales.
Unidad II	CONTENIDOS
Relación jurídica tributaria	La relación Jurídica Tributaria. Nociones Generales. Definición. Características. Elementos de la Relación Jurídica Tributaria. Hecho Imponible. Generalidades del Hecho Imponible. Efectos Jurídicos del Hecho Imponible. Beneficios Tributarios. Base Imponible. Definición. Determinación de la Obligación Tributaria. Naturaleza y efectos Jurídicos de la determinación de la Obligación Tributaria. Facultades de la Administración Tributaria para la determinación de la Obligación Tributaria: autodeterminación. Determinación de Oficio: base cierta. Base Presunta. Modos de Extinción de la Obligación Tributaria. Pago, b) Compensación, c) Confusión y d) Prescripción. e) Remisión. Principios Constitucionales de la Tributación.
Unidad III	CONTENIDOS
Actividad tributaria nacional, estatal y municipal	Potestad Tributaria. Concepto. Clasificación: Originaria, derivada o delegada. Limitaciones de la Potestad Tributaria. Competencia Tributaria. Definición. Clasificación. Coordinación y Armonización de las potestades tributarias que corresponden a los Estados y Municipios. Principios que rigen la Armonización Tributaria. Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios (LOCAPTEM). Objeto. Ámbito de aplicación. Armonización en materia de Impuestos. Armonización en materia de tasas. Armonización en materia de Contribuciones Especiales. Medidas para coordinar y armonizar el sistema tributario.

Unidad IV	CONTENIDOS
Régimen tributario venezolano	Los Impuestos y su clasificación: Impuesto sobre la renta: definición. Características. Sujetos al I.S.L.R., Deducciones, Desgravámenes, Tarifas aplicables., sus Ilícitos y sanciones. Declaración Estimada de I.S.L.R., Declaración Definitiva de I.S.L.R. Impuesto al Valor Agregado (IVA). Definición. Características. Exenciones. Exoneraciones. Impuestos a las Grandes Transacciones Financieras. Concepto. Características. Sujetos Obligados. Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones, y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal. Concepto. Nociones Generales. Sujetos Obligados. Declaración. Impuestos Municipales y Estadales. Objeto y Ámbito de aplicación del Código Orgánico Tributario Vigentes El Recurso Jerárquico. El recurso Contencioso Tributario. Amparo Tributario.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Actividad financiera y tributaria del Estado	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Emplea los fundamentos teóricos, normativos, jurisprudencial de la actividad financiera del Estado venezolano, con el objeto de desempeñarse como representante de una organización, tanto en el sector público como privado.	Identifica aspectos jurídicos relevantes de la ley de presupuesto público, su objeto y ámbito de aplicación para poder desenvolverse con idoneidad en la actividad financiera del estado. Analiza la aplicación de los principios constitucionales de la tributación en Venezuela con el objeto de identificar el rol contributivo del contexto en el cual se desempeña. Demuestra integridad y responsabilidad en su rol como representante de una organización, aplicando los principios éticos y legales que rigen la actividad tributaria del Estado venezolano.
UNIDAD II: Relación jurídica tributaria	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza los efectos legales de relación jurídica tributaria en casos concretos, con la intención de relacionarlo con los contribuyentes y la administración tributaria.	Describe las facultades de la administración tributaria para llevar a cabo los procedimientos de fiscalización y verificación de la obligación tributaria. Examina casos reales relacionados con la determinación de oficio: tanto de base cierta, como base presunta para aportar soluciones jurídicas tributarias a los contribuyentes. Asume una actitud crítica y reflexiva frente a los modos de extinción de la obligación tributaria, al objeto de cumplir con los principios constitucionales de la tributación.
UNIDAD III: Actividad tributaria nacional, estatal y municipal	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Integra la potestad, competencia y armonía tributaria para la aplicación de la ley por parte del Estado y debido cumplimiento de los contribuyentes de sus obligaciones tributarias.	Sintetiza la ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios para conocer el significado de su aplicabilidad en casos concretos. Aplica los principios constitucionales que ordenan el sistema tributario para la protección judicial ante disposiciones de las leyes estadales y ordenanzas contrarias a lo previsto a la ley. Valora la importancia de las medidas para coordinar y armonizar el sistema tributario venezolano en aras de no vulnerar la potestad tributaria y autonomía del Estado y los municipios.

UNIDAD IV: Régimen tributario venezolano	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza los tipos de impuestos existentes para defender los derechos de los administrados frente a las actuaciones sancionatorias de esta administración tributaria.	Define el impuesto sobre la renta (ISLR) como un arancel tributario que se declara y paga de manera obligatoria anualmente en pro de coadyubar con la recaudación de la nación. Emplea las normas establecidas en el código orgánico tributario en relación con los ilícitos y sanciones tributarias a fin de aportar soluciones a casos concretos presentados en su entorno. Estima la importancia de conocer la interposición de un recurso jerárquico o contencioso tributario investidos de un interés legítimo en contra de una resolución emitida por la administración tributaria para evitar sanciones indebidas.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Debate. ABP. ABpro. Foro. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Debate. Preguntas activadoras. Lluvia de ideas.	Método de casos. Debate. ABPro ABP.	Método de casos. Debate/panel de discusión. ABPro. ABP.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Asociación Venezolana de Derecho Tributario (2013), Manual de Derecho Tributario de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, dos tomos, AVDT, Caracas.

Romero-Muci H. (2005), Jurisprudencia Tributaria Municipal y Estatal y la Descentralización Fiscal (1997-2004), tres tomos, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas.

Romero-Muci, H. "La Distribución del Poder Tributario en la Nueva Constitución", en Revista de Derecho Tributario No. 89, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2000 y en La Tributación en la Constitución de 1999, Academia de Ciencias Políticas y Sociales y Academia de Economía, Caracas, 2001.

Romero-Muci, H. (2001) Medios de Extinción de la Obligación Tributaria en el Código Orgánico Tributario, Caracas

Villegas, H (1992) Curso de Finanzas. Derecho Financiero y Tributario. Caracas